

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3467/2543

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน

โจทก์

นาย เสนาะ วีระวิเชียรเจริญ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 148, มาตรา 379, มาตรา 702, มาตรา 744, มาตรา 1298

สัญญาจำนองและบันทึกข้อตกลงขึ้นเงินจำนองเป็นประกันเอกสารหมาย จ.16 และ จ.17 จำเลยที่ 2 ทำขึ้นเพื่อเป็นประกันหนี้กู้ยืมที่จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญากู้เงิน โจทก์ไปเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2529 ตามสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองระบุว่า เพื่อเป็นประกันหนี้เงินเบิกเกินบัญชีหนี้เงินกู้แล้ว ยังจำนองเป็นประกันหนี้สินอื่นใด บรรดาที่ผู้จำนองและหรือจำเลยที่ 1 เป็นหนี้ผู้รับจำนองอยู่แล้วในขณะทำสัญญานี้ และหรือที่จะเกิดขึ้นต่อไปในภายหน้าและตามบันทึกข้อตกลงขึ้นเงินจำนองเป็นประกันระบุว่า เงื่อนไขและข้อตกลงอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหนังสือสัญญาจำนองเดิมทุกประการดังนั้น สัญญาจำนองและบันทึกข้อตกลงขึ้นเงินจำนองเป็นประกันของจำเลยที่ 2 ดังกล่าว นอกจากจะประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ที่มีอยู่ขณะทำสัญญาจำนองแล้ว ยังประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าหรือหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วย การที่จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์เพิ่มเติมอีก ถือเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นในภายหน้า สัญญาจำนองและบันทึกข้อตกลงขึ้นเงินจำนองเป็นประกัน จึงมีผลผูกพันเป็นประกันหนี้ ตามสัญญากู้เงินดังกล่าวในทันทีโดยไม่ต้องจดทะเบียนจำนองหรือขึ้นเงินจำนองอีก

ตามสัญญากู้เงินโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี การคิดดอกเบี้ยดังกล่าวเข้าลักษณะดอกเบี้ยนิตินัยที่โจทก์พึงได้รับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 148 วรรคสาม แม้ในครั้งแรกโจทก์จะคิดดอกเบี้ยแก่จำเลยไม่ถึงร้อยละ 18.5 ต่อปี ก็เป็นเรื่องที่โจทก์ให้ประโยชน์แก่จำเลยนอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญาซึ่งโจทก์มีสิทธิที่จะไม่ยอมให้ประโยชน์แก่จำเลยอีกต่อไป โดยกลับไปคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ตามข้อตกลงในสัญญาได้ กรณีหาใช่เรื่องลูกหนี้สัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องอันจะถือว่าเป็นเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 หรือไม่

(วรรคสองวินิจฉัยโดยมติที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 10/2543)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2535 จำเลยที่ 1 ได้กู้เงินจากโจทก์ จำนวน 3,000,000 บาท ยอมเสียดอกเบี้ยให้โจทก์ในอัตราสูงสุดเท่าที่มีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยและ ส่วนลด(ขณะทำสัญญาเท่ากับร้อยละ 18.5 ต่อปี) ของต้นเงินที่ค้างชำระและจำเลยที่ 1 ตกลงผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนอย่างน้อยเดือนละ 60,500 บาท โดยมีจำเลยที่ 2 จดทะเบียนจำนองและขึ้นเงินจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 44069, 44070 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันรวมเป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ผ่อนชำระตามสัญญา โจทก์จึงได้ทวงถามให้ชำระหนี้ และบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังจำเลยทั้งสอง แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้บังคับ จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 4,618,815.80 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา

ละ 18.5 ต่อปี ของต้นเงิน 2,997,287.67 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระให้บังคับจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 44069 และ 44070 พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ขอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้จนครบถ้วน

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 4,120,716.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 2,997,287.67 บาท นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้นำเงินที่จำเลยชำระเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2538 จำนวน 26,015 บาท วันที่ 20 กันยายน 2538 จำนวนเงิน 300,000 บาท และวันที่ 20 ธันวาคม 2538 จำนวน 93,466 บาท หักชำระหนี้ด้วยโดยชำระดอกเบี้ยก่อน ที่เหลือให้ชำระต้นเงิน หากไม่ชำระให้บังคับจำนองยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 44069 และ 44070 พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ถ้าไม่พอชำระให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้จนครบถ้วน

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 4,618,815.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 2,997,287.67 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้บังคับจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 44069 และ 44070 พร้อมสิ่งปลูกสร้างบน

ที่ดินดังกล่าวหากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสอง
ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เดิมเมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน 2529 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญากู้เงินโจทก์จำนวน 1,400,000บาท โดยจำเลยที่ 2 นำที่ดินโฉนดเลขที่ 44069 และ 44070 จดทะเบียนจำนองเป็นประกันตามสัญญาจำนองและสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกัน เอกสารหมาย จ.16 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2535จำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนขึ้นเงินจำนองต่อเจ้าพนักงานที่ดินอีก 1,600,000บาท ตามบันทึกข้อตกลงขึ้นเงินจำนองเป็นประกันครั้งที่หนึ่งเอกสารหมายจ.17 และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2535 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญากู้เงินไปจากโจทก์สาขาสุรวงษ์จำนวน 3,000,000 บาท โดยจำเลยที่ 1ยอมเสียดอกเบี้ยให้โจทก์ในอัตราสูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บได้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งขณะทำสัญญากำหนดอัตราสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.5 ต่อปี กำหนดผ่อนชำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละ 60,500 บาท ทุกวันที่ 18ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2535 เป็นต้นไปตามสัญญากู้เงินเอกสารหมาย จ.13 โดยจำเลยที่ 1 ผ่อนชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ 4 ครั้ง เป็นเงิน 228,138.53 บาท คงค้างชำระต้นเงิน 2,997,287.67บาท ดอกเบี้ย 1,621,528.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,618,815.80 บาท

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ประการแรกว่าสัญญาจำนองและบันทึกข้อตกลงขึ้นเงินจำนองเป็นประกันครั้งที่หนึ่งเอกสารหมาย จ.16 และ จ.17 ของจำเลยที่ 2 มีผลเป็นการประกันหนี้ตามสัญญากู้เงินเอกสารหมาย จ.13 ด้วยหรือไม่ ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าสัญญาจำนองและบันทึกข้อตกลงขึ้นเงินจำนองเป็นประกัน

ครั้งที่หนึ่งเอกสารหมาย จ.16 และ จ.17 ไม่เกี่ยวกับสัญญากู้เงินเอกสารหมาย จ.13ซึ่งกระทำขึ้นภายหลังระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2ไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยแต่อย่างใดนั้น เห็นว่า แม้สัญญาจำนองและบันทึกข้อตกลงขึ้นเงินจำนองเป็นประกันครั้งที่หนึ่งเอกสารหมาย จ.16 และจ.17 จำเลยที่ 2 จะทำขึ้นก่อนแล้วเพื่อเป็นประกันหนี้กู้ยืมที่จำเลยที่ 1ได้ทำสัญญากู้เงินโจทก์ไปเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2529 แต่ตามสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองเอกสารหมาย จ.16 ข้อ 1 ระบุว่าเพื่อเป็นประกันหนี้เงินเบิกเกินบัญชีหนี้เงินกู้แล้ว ยังจำนองเป็นประกันหนี้สินอื่นใดบรรดาที่ผู้จำนองและหรือนายเสนาะ ธีระวิเชียรเจริญเป็นหนี้ผู้รับจำนองอยู่แล้วในขณะที่ทำสัญญานี้และหรือที่จะเกิดขึ้นต่อไปในภายหน้าและตามบันทึกข้อตกลงขึ้นเงินจำนองเป็นประกันครั้งที่หนึ่งตามเอกสารหมาย จ.17 ระบุว่า ส่วนเงื่อนไขและข้อตกลงอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหนังสือสัญญาจำนองเดิมทุกประการ ดังนั้น สัญญาจำนองและบันทึกข้อตกลงขึ้นเงินจำนองเป็นประกันครั้งที่หนึ่งของจำเลยที่ 2ดังกล่าว นอกจากจะประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ที่มีอยู่ขณะทำสัญญาจำนองแล้วยังประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าหรือหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย การที่จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์เพิ่มเติมอีก3,000,000 บาท ตามสัญญากู้เงินเอกสารหมาย จ.13 ถือเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นในภายหน้า สัญญาจำนองและบันทึกข้อตกลงขึ้นเงินจำนองเป็นประกันครั้งที่หนึ่งเอกสารหมาย จ.16 และ จ.17 จึงมีผลผูกพันเป็นประกันหนี้ตามสัญญากู้เงินดังกล่าวในทันทีโดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนจำนองหรือขึ้นเงินจำนองอีก ส่วนที่จำเลยที่ 2 อ้างว่า สัญญาจำนองและข้อตกลงขึ้นเงินจำนองเป็นประกันครั้งที่หนึ่งเอกสารหมาย จ.16 และ จ.17ได้ระงับสิ้นไป เนื่องจากจำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้เงินกู้ครั้งก่อนเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้นำเงินตามสัญญากู้เงินเอกสารหมาย จ.13 ไปปิดบัญชีชำระหนี้เงินที่กู้จากโจทก์ครั้งแรกตามเอกสารหมาย จ.14 ก็เป็นการชำระหนี้ภายหลังจากที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เงินเอกสารหมาย จ.13 แล้ว หนี้ที่สัญญาจำนองเป็นประกันยังไม่ระงับสิ้นไปทั้งหมด จึงไม่ทำให้สัญญาจำนองและ

ข้อตกลงบันทึกขึ้นเงินจำนองเป็นประกันครั้งที่หนึ่งตามเอกสารหมายเลข.16 และ
จ.17 ระบุรับสิ้นไป

ปัญหาต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 2 มีว่า อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 18.5 ต่อปี นับ
จากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 ซึ่งโจทก์เรียกจากจำเลยที่ 1 เป็นเบี้ยปรับหรือไม่ ตาม
สัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.13 ข้อ 2 มีใจความว่า ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยสำหรับเงินที่
กู้ในอัตราสูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บได้ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเกี่ยวกับการกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยและ
ส่วนลด ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 18.5 ต่อปี ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ตาม
สัญญากู้เงินดังกล่าว โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 1 ในอัตราร้อยละ 18.5 ต่อ
ปีแม้จำเลยที่ 1 มิได้ผิดนัดชำระหนี้ การคิดดอกเบี้ยดังกล่าวเข้าลักษณะดอกผล
นิตินัยที่โจทก์พึงได้รับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 148 วรรคสาม
แม้ในครั้งแรกโจทก์จะคิดดอกเบี้ยแก่จำเลยที่ 1 ไม่ถึงร้อยละ 18.5 ต่อปี ก็เป็นเรื่องที่
โจทก์ให้ประโยชน์แก่จำเลยที่ 1 นอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญาซึ่งโจทก์มีสิทธิที่จะ
ไม่ยอมให้ประโยชน์แก่จำเลยที่ 1 อีกต่อไป โดยกลับไปคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
18.5 ต่อปีตามข้อตกลงในสัญญาได้ กรณีหาใช่เรื่องลูกหนี้สัญญาว่าจะใช้เงินจำนวน
หนึ่งให้เป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องอันจะถือว่าเป็นเบี้ย
ปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 379 ดังที่จำเลยที่ 2 ฎีกา

พิพากษายืน

(สุรพล เจียมจุไร-วินัย วิมลเศรษฐ-ประชา ประสงค์จรรยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ